

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2180/2531

นาง ดรุณีหรือติ่ม ใจอ่อนหรือแสนสุริย์
รังสิกุล

โจทก์

นาง เรณู แสน สุริย์ รังสิกุล

จำเลย

ป.อ. มาตรา 326, มาตรา 393

การที่จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้น จะต้องเป็นการใส่ความผู้อื่นโดย
ยืนยันข้อเท็จจริงที่ใส่ความนั้นต่อบุคคลที่สามและการใส่ความนั้นน่าจะทำให้ผู้อื่นที่
ถูกใส่ความเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ดังนั้น การที่จำเลยถาม ป. ว่ามี
ความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับโจทก์หรือไม่จึงเป็นเพียงการคาดคะเนของจำเลยเท่านั้น
มิใช่เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงอันน่าจะทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น หรือถูก
เกลียดชังแต่ประการใดจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท และข้อเท็จจริงไม่
ปรากฏว่าจำเลยกล่าววาจาต่อหน้าโจทก์ จึงไม่ใช่เป็นดูหมิ่นโจทก์ซึ่งหน้า จำเลยไม่มี
ความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกล่าวใส่ความหมิ่นประมาทและดูหมิ่นโจทก์ต่อหน้านาย
ประกอบว่า "พี่กอบ ได้ข่าวว่ามีอะไรกับติ่มหรือเปล่า..." "ถ้ามีความสัมพันธ์ทางชู้สาว
ก็ขอให้เลิกเสีย มันไม่ดีเพราะติ่มก็มีผัวอยู่แล้ว" ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 326, 393, 91 ศาลชั้นต้นพิจารณาคำฟ้องของโจทก์แล้ว
พิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าถ้อยคำที่
จำเลยพูดกับนายประกอบ บุญมาก ตามที่โจทก์กล่าวในฟ้องนั้นจะเป็นหมิ่นประมาท
หรือดูหมิ่นโจทก์ซึ่งหน้าหรือไม่เห็นว่า การที่จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 นั้น จะต้องเป็นการใส่ความผู้อื่นโดยยืนยันข้อ
เท็จจริงที่ใส่ความนั้นต่อบุคคลที่สามและการใส่ความดังกล่าวนั้น น่าจะทำให้ผู้อื่นที่
ถูกใส่ความเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง แต่ปรากฏว่าจำเลยได้กล่าวต่อ
นายประกอบ บุญมาก ว่า "พี่ขอบได้ข่าวว่ามีอะไรกับติ่มหรือเปล่า (ติ่มหมายถึงชื่อ
โจทก์) ถ้ามีความสัมพันธ์ทางชู้สาวก็ขอให้เลิกเสียมันไม่ดี เพราะติ่มก็มีผัวอยู่แล้ว"
คำกล่าวของจำเลยดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเลยถามนายประกอบบุญมาก ว่า มีความ
สัมพันธ์ทางชู้สาวกับโจทก์หรือไม่ เป็นเพียงคาดคะเนของจำเลยเท่านั้นมิได้ยืนยันข้อ
เท็จจริงอันน่าจะทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังแต่ประการ
ใด ฉะนั้นการที่จำเลยกล่าวถ้อยคำดังกล่าวตามที่โจทก์ฟ้องจึงไม่เป็นความผิดฐาน
หมิ่นประมาท ทั้งตามฟ้องไม่ปรากฏว่าจำเลยกล่าววาจาต่อหน้าโจทก์จึงไม่ใช่เป็นการ
ดูหมิ่นโจทก์ซึ่งหน้าตามที่โจทก์ฟ้อง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ต้องกัน
มานั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ